

Révision du Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs de FPI

Sixième édition, février 2025

La révision reflète la supervision accrue par la Banque de la Stratégie de Passation des Marchés des projets pour Promouvoir le Développement (SPMPD), les nouvelles exigences en matière d'Engagement précoce du Marché (marchés par mise en concurrence internationale d'une valeur supérieure à 10 millions de dollars des Etats-Unis), l'utilisation obligatoire de pondérations pour les Critères notés, et la suppression de la référence à la publication dans United Nations Development Business (UNDB). Les révisions qui en découlent sont les suivantes :

- Le Paragraphe 3.24 ajoute qu'une passation de marché non conforme peut inclure une mauvaise utilisation des Critères cotés et des pondérations minimales ;
- Le Paragraphe 4.2 a été ajouté pour demander que la SPMPD présente les objectifs de la passation de marché, l'approche proposée, le plan d'engagement du marché, la méthodologie d'évaluation, les Critères notés spécifiques et la proposition de leur hiérarchisation et des pondérations ;
- Le Paragraphe 4.3 a ajouté l'obligation de préparer la SPMPD pendant la préparation du projet pour examen et approbation par la Banque dans le cadre des négociations du prêt, des mises à jour régulières de la SPMPD au moins sur une base annuelle, les mises à jour devant également refléter toutes les conclusions de l'engagement précoce du marché et les mises à jour devant être soumises à la Banque pour examen et approbation ;
- Le Paragraphe 4.4 a été ajouté pour exiger que tous les projets faisant l'objet de marchés par mise en concurrence internationale dont le coût est estimé à plus de 10 millions de dollars des Etats-Unis fassent l'objet d'un Engagement précoce du Marché pour chacun de ces marchés. Le plan et l'approche de l'Engagement précoce du Marché doivent être détaillés dans la SPMPD ;
- Le Paragraphe 5.33 ajoute la possibilité pour l'Emprunteur d'effectuer des paiements directs à un fournisseur, un entrepreneur ou un consultant (conformément au cadre de décaissement de la Banque) à la demande de l'Emprunteur pour tous les marchés dont le coût est estimé à plus de 10 millions de dollars des Etats-Unis et qui sont attribués dans le cadre d'une mise en concurrence internationale ou d'une sélection directe ;
- Le Paragraphe 5.51 précise désormais que pour tout marché passé par mise en concurrence internationale exigeant le recours à un DTPM (à l'exclusion des produits pharmaceutiques, des vaccins et des produits de base), des Critères notés doivent être appliqués. En outre, l'Emprunteur précisera la pondération des Critères notés (par exemple, les aspects non tarifaires, qualitatifs et techniques) dans le document d'Appel d'Offres/Demande de Propositions. Les pondérations des Critères notés sont déterminées en fonction du risque et de la valeur des marchés, comme suit :
 - a. Risque élevé/important en matière de passation de marchés et valeur élevée : entre 50 % et 80 %.
 - b. Risque élevé/important en matière de passation de marchés et faible valeur :

entre 60 % et 100 %.

- c. Risque modéré/faible en matière de passation de marchés et valeur élevée : entre 10 % et 40 %.
- d. Risque modéré/faible en matière de passation de marchés et faible valeur : entre 20 % et 30 %.
- Le Paragraphe 5.51 comprend également une note selon laquelle : les contrats dont le coût est estimé à 10 millions de dollars des Etats-Unis ou plus sont considérés comme étant de valeur élevée aux fins des pondérations ci-dessus pour les aspects non tarifaires/qualitatifs. Voir l'Annexe X pour plus d'informations.
- Les Paragraphes 5.70 et 5.70 précisent comment déterminer l'offre la plus Avantageuse lorsque les Critères notés sont utilisés, et lorsqu'ils ne le sont pas, pour les Fournitures, les Travaux et les Services autres que les Services de Consultants ;
- Le Paragraphe 5.74 (b) précise les informations supplémentaires à inclure dans la Notification d'Attribution lorsque l'offre retenue a été évaluée sur la base de Critères notés ;
- Le Paragraphe 5.95 supprime la référence à UNDB et clarifie les nouvelles modalités de publication.
- Le Paragraphe 6.37 ajoute que la pondération des Critères notés doit être conforme aux exigences du Paragraphe 5.50 et de l'Annexe X.
- Annexe II - Contrôle de la Passation des Marchés
 - Le paragraphe 6.1(c) ajoute que tout additif incluant les Critères d'évaluation, les Critères notés, les pondérations, les seuils de qualité minimale, etc. doit faire l'objet d'un examen préalable par la Banque.
 - Les paragraphes 7.1 (a) et (b) stipulant les documents à conserver pour les marchés soumis à un examen préalable, incluent la SPMPD (y compris les détails de tout Engagement précoce du Marché entrepris) et pour tout marché passé par mise en concurrence internationale utilisant des DTPM, la conservation de la détermination et de l'application des Critères notés et des pondérations ;
 - Annexe II, paragraphes 8.1(a) et (b) stipulant les documents à conserver pour les marchés soumis à un examen a posteriori, ajout du PSMPD (y compris les détails de tout Engagement précoce du Marché entrepris), et conservation avec le rapport d'évaluation des Offres/Propositions pour tout marché passé par mise en concurrence internationale utilisant des DTPM, la détermination et l'application des critères notés et des pondérations ;
- Annexe V - Stratégie de Passation des Marchés du Projet pour Promouvoir le Développement (SPMPD) :
 - Le Paragraphe 2.1 a été mis à jour pour préciser pourquoi la SPMPD est nécessaire, ce qu'elle doit contenir et quand elle doit être préparée ;
 - Le Paragraphe 2.2 a été actualisé pour exiger une mise à jour minimale annuelle de la SPMPD et des mises à jour reflétant les conclusions de l'Engagement précoce du Marché, les mises à jour devant être examinées et approuvées par la Banque ;
 - Le Paragraphe 2.3 (g) a ajouté l'obligation pour la SPMPD d'indiquer l'approche d'évaluation proposée, y compris les Critères notés applicables et la

- hiérarchisation et les pondérations proposées ;
- Le Paragraphe 3.5 a été mis à jour pour souligner l'importance de l'engagement, de l'analyse et de la recherche sur le marché dans le cadre de la SPMPD et l'impact d'une approche sous-optimale en matière de passation de marchés
- Le Paragraphe 3.7 a été mis à jour pour faire référence à l'approche d'Engagement précoce du Marché spécifiée aux Paragraphes 3.8 à 3.13 ;
- Les Paragraphes 3.8 à 3.13 ont ajouté l'approche de l'Engagement précoce du marché pour tous les projets faisant l'objet de marchés par mise en concurrence internationale dont le coût est estimé à plus de 10 millions de dollars des Etats-Unis, y compris le but et les objectifs de l'Engagement précoce du Marché, les formes d'Engagement précoce du Marché qui peuvent être utilisées, le besoin d'ouverture et de transparence, la documentation qui doit être conservée à cet égard et le recours à des conseillers en probité indépendants pour atténuer tout risque perçu d'intégrité/conflit d'intérêts ;
- Le Paragraphe 3.14(d) a ajouté une référence aux Critères d'évaluation et à leur pondération ;
- Annexe VII - Pratiques durables de passation de marchés
 - Le Paragraphe 2.2 (c) a ajouté une référence à l'utilisation des Critères notés (et des pondérations) pour soutenir spécifiquement les considérations environnementales, sociales, économiques et climatiques ;
- Annexe X - Critères d'évaluation
 - Le Paragraphe 2.2(d) a ajouté l'obligation de faire approuver par la Banque, les modifications apportées aux Critères d'évaluation ;
 - Ajout du Paragraphe 3.3
 - l'obligation de déterminer la pondération des Critères notés pour chaque contrat en fonction de sa position dans la matrice de la Figure 1 pour tous les marchés passés par mise en concurrence internationale pour lesquels un DTPM doit être utilisé ; et
 - Figure 1 - Matrice des pondérations des Critères notés en fonction du risque et du coût ;
 - Le Paragraphe 3.4 a ajouté l'obligation pour la Banque d'examiner et d'approuver la pondération des Critères d'évaluation pour chaque contrat soumis à un examen préalable. Pour les marchés soumis à un examen a posteriori, la Banque vérifiera que l'Emprunteur se conforme à la matrice des Critères notés. Il a été ajouté qu'une mauvaise application des pondérations dans la matrice (Figure 1) peut conduire à une passation de marchés non conforme ;
 - Le Paragraphe 3.7 ajoute que l'Offre/la Proposition la plus avantageuse doit être spécifiée dans le document d'Appel d'Offres/Demande de Propositions conformément au Paragraphe 5.50 et à l'Annexe X.

Les autres révisions sont les suivantes :

- Le Paragraphe 3.2 a été mis à jour pour souligner que le rôle de l'Emprunteur comprend la planification, l'analyse et l'engagement du marché ;
- Le Paragraphe 5.39 a été mis à jour pour clarifier la date et l'heure de l'ouverture des Offres/Propositions
- Le Paragraphe 5.70 a été mis à jour pour inclure des exemples de cas où les Critères cotés ne peuvent pas être utilisés ;
- Section VI - Méthodes de sélection approuvées pour les Fournitures, les Travaux et les Services autres que les Services de Consultant : La note du Tableau 1 sur l'utilisation obligatoire des Critères notés a été mise à jour pour faire également référence aux pondérations minimales.
- Le Paragraphe 6.4 a été mis à jour pour indiquer que dans le Dossier de Demande de Propositions, lorsqu'il s'agit d'évaluer dans quelle mesure les Propositions répondent aux exigences ou les dépassent, l'évaluation est effectuée à l'aide de la pondération des Critères notés et d'une méthodologie d'évaluation.
- Le Paragraphe 6.14 a été mis à jour pour préciser que la passation de marchés par mise en concurrence internationale ouverte est l'approche privilégiée pour les marchés présentant un risque élevé ou substantiel ;
- Annexe I, Paragraphes 2.3 (f) et 3.3 (c) mis à jour pour faire référence aux Critères notés et aux pondérations ;
- L'Annexe II, paragraphe 3.1, précise que si la Banque estime que la passation des marchés est plus difficile à mettre en œuvre, une activité ou un marché inférieur aux seuils obligatoires applicables doit faire l'objet d'un examen préalable ;
- Mise à jour des Annexes lorsque nécessaire, y compris pour refléter les changements dans le corps principal du Règlement de Passation des Marchés ; et quelques autres révisions éditoriales/non substantielles.